

PUTERI ZATUR RAWIHAIH BINTI ASORDIN

lwn.

QASSIM LAVENDRAN BIN TESEANDRAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel), Pada 18 Julai 2022/18 Zulhijah1443H]

Permohonan No : 10000-041-0053-2022

Peguam Syarie Pemohon: Puan Nurul Ain binti Kamarudin daripada Tetuan Nurul & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

- 1) Pemohon dalam kes ini ingin memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah mengeluarkan perintah penyampaian Notis Permohonan secara tampalan di alamat Responden iaitu No. 46, Jalan Sri Siantan 31, Taman Sri Andalas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan.
- 2) Pemohon menyatakan bahawa penyampaian secara kediri tidak dapat disempurnakan kerana Responden tidak ada ketika penyampaian dilakukan. Affidavit tanpa serah telah difailkan sebagaimana Ekshibit NAK-1 yang telah diangkat sumpah pada 15 Jun 2022.
- 3) Kami telah meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 16 Jun 2022 dan Affidavit Tanpa Serah yang telah dikemukakan. Berdasarkan penelitian tersebut kami berpuas hati bahawa penyampaian gantian boleh dibenarkan selaras dengan Seksyen 48(1) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negri Selangor) 2003.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon serta mengambil kira Affidavit Tanpa Serah yang telah dikemukakan, MAKA kami dengan sebulat suara membuat keputusan seperti berikut:

1. Permohonan Pemohon adalah diterima.
2. Pemohon dibenarkan menyampaikan Notis Permohonan No 10000-085-0099-2021 kepada Responden secara tampalan di alamat No. 46, Jalan Sri Siantan 31, Taman Sri Andalas, 41200 Klang, Selangor Darul Ehsan.

Penghakiman ini diberikan oleh:



.....

1. YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....

3. YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor